AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO.

Há pouco tempo vi uma casa. Queimava. A chama
Lambia o telhado. Aproximei-me e notei
Que ainda havia pessoas dentro. Cheguei à porta e gritei-lhes
Que o telhado estava em fogo, incitando-as a assim
A sair rapidamente. Mas as pessoas
Pareciam não ter pressa. Uma delas me perguntou
Enquanto o calor lhe chamuscava a sobrancelha
Se não soprava o vento, se não havia uma outra casa
E coisas assim. Sem responder
Afastei-me novamente. Estes, pensei
Têm que queimar, até parar de fazer perguntas.
Em verdade, amigos
Àquele que ainda não sente o chão bastante quente
Para trocá-lo por qualquer outro, em vez de lá ficar, a este
Nada tenho a dizer.

(BRECHT, Bertold. **Parábola de Buda sobre a casa em chamas**. In: *"Brecht Poemas – 1913-1956", seleção e tradução de Paulo César Sousa, Brasiliense, 1987*)

Ementa: Ação Direta. Lei Estadual n. 12.653/2024, do Estado do Mato Grosso. Flexibilização do regime jurídico de proteção às áreas de preservação permanente (APPs) e Área de Reserva Legal (ARL). *Grave e previsível risco de dano irreparável ao meio-ambiente, à saúde humana, às atividades econômicas, à riqueza da biodiversidade da flora e da fauna.*

Severa degradação ambiental. Continuidade empírica da devastação ambiental no Pantanal matogrossense. Entre janeiro e agosto de 2024, a área queimada no Pantanal aumentou 249% em comparação à média dos cinco anos anteriores. Foram 1,22 milhão de hectares consumidos por incêndios na região. Risco à população com um todo. Norma estadual que enfraquece o sistema de proteção ambiental previsto em lei federal sobre a matéria. Inconstitucionalidade formal e material. Retrocesso caracterizado. **Precedentes.**

SAUS Quadra 5, Bloco K, salas 508 a 511, Ed. OK Office Tower, CEP: 70070-050,
Asa Sul, Brasília-DF – Telefone: (61) 3366-1569 – Fax: (61) 3203-3560
E-mail: nacional.pv@gmail.com

PARTIDO VERDE - PV, Partido Político com registro no Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ sob o nº 31.886.963/0001-68 (Doc. 2), com sede no endereço constante de anexo, neste ato representado por seu Presidente Nacional (Doc. 2) vem, respeitosamente, diante da ilustre presença de Vossa Excelência, por meio dos advogados que a esta subscrevem, com poderes constantes na procuração em anexo (Doc. 1), com supedâneo no art. 102, §1º, da c/c o art. 103, VIII, ambos da CRFB/1988, bem como na íntegra da Lei nº 9.882/1999 oferecer

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI),
com pedido Cautelar

em desfavor da Lei Estadual n. 12.653/2024, do Estado do Mato Grosso, que promove alterações substanciais na **Política Estadual de Gestão e Proteção à Bacia do Alto Paraguai no Estado de Mato Grosso (Lei Estadual n. 8830/2008).**

Com efeito, o diploma combatido, ao alterar profundamente a norma estadual anterior, impôs severos retrocessos ambientais, uma vez que seu conteúdo: **(i)** flexibiliza regras ambientais previstas no Código Florestal para permitir a pecuária extensiva em áreas de preservação permanente (APP), e; **(ii)** por consequência, permite a prática de pecuária extensiva também nas áreas consideradas de preservação permanente na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai de Mato Grosso que possuam pastagens nativas, além de; **(iii)** introduz a permissão para roçadas nas áreas de pastos nativos, chancelando a prática de supressão de vegetação nativa dessas áreas; **(iv)** transfere para o Código Ambiental estadual a responsabilidade de estabelecer os cursos d'água perenes e intermitentes, quando o texto anterior previa, expressamente, a prevalência do Código Florestal; **(v)** estabelece novos critérios para o 'exercício de atividades de médio e/ou alto impacto ambiental', abrindo caminho para o licenciamento estadual de atividades de alto impacto ambiental mediante reconhecimento de sua 'utilidade pública e interesse social'.

O Código Florestal Brasileiro, norma cuja constitucionalidade já fora examinada neste E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, estabelece as chamadas **Áreas de Preservação Permanente (APPs)**,

bem como **normas gerais** atinentes à **proteção da vegetação nativa** nessas áreas, a fim de preservar recursos hídricos e a biodiversidade em todo o país, constituindo-se como uma cláusula a ser observada em toda a Federação, sobre a matéria.

Do ponto de vista formal, está clara a inconstitucionalidade da norma estadual combatida, uma vez que esta cria diversos elementos de fragilização da preservação ambiental e da aplicação do Código Florestal, respaldando esforço que vem sendo tentado há bastante tempo por produtores e lideranças políticas, na tentativa de contornar a necessidade de aplicação das normas do Código Florestal, e criando **regime legal alternativo** e **menos rigoroso** do que dispõe a norma federal atinente à matéria.

Ainda, a edição da norma combatida está em franca desconformidade com as determinações exaradas por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) n. 63, julgada recentemente em Plenário, resultando na determinação de "*edição de lei regulamentadora da especial proteção do bioma Pantanal Mato-Grossense, prevista no Art. 225, §4º, in fine, da Constituição*". (ADO 63, Rel. Min. André Mendonça, Pleno, Ata de Julgamento publicada em 17.6.2024)

O julgado determinou, expressamente, que há mora na edição de norma regulamentadora que confira especial proteção ao Pantanal, podendo ser inferido que há ausência de normas que concretamente impeçam o aumento da degradação do bioma.

Do ponto de vista material, o novel regramento estadual também incide em vício de constitucionalidade, uma vez que consagra a chamada '*tese do boi bombeiro*', que tem sido interpretada como uma forma de promover 'equilíbrio ambiental' no Pantanal e que foi defendida pela gestão anterior que esteve na Presidência da República (2019-2022).

Segundo essa tese, permitir o acesso do gado ao Pantanal seria uma forma de evitar as queimadas, uma vez que os animais naturalmente consumiriam as fontes de recursos disponíveis em eventuais incêndios.

Por outro lado, a estratégia adotada pelo legislador local consiste em tese rejeitada pelos especialistas no tema, que têm mostrado a falta de verossimilhança da escolha levada a efeito pelos legisladores estaduais. Um levantamento de 2020 do professor Ubirajara Oliveira, do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mostrou que nas cidades onde há mais cabeças de gado no Pantanal é, justamente, onde estavam concentrados o maior número de focos de incêndios.

Para o biólogo Gustavo Figueroa, diretor do Instituto SOS Pantanal, a eficácia da tese é relativa. "O boi em algumas ocasiões e em alguns locais ele vai diminuir a matéria orgânica, mas não dá para imaginar que colocando boi por todos os lugares vai diminuir os incêndios, tanto que várias fazendas que têm atividade pecuária pegaram fogo também", analisou [1].

A bióloga Débora Calheiros, pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária no pantanal cedida ao Ministério Público Federal, ressalta o uso de gado para evitar que a matéria orgânica no local se transforme em combustível, dispondo que "é no mínimo questionável cientificamente". "A quantidade de cabeças de boi no pantanal não necessariamente alcança a proporção necessária para fazer a redução de biomassa. Pode fazer a redução em uma área de alguma fazenda, mas não do bioma como um todo", explicou [2].

Conforme já destacado pela mídia em rede nacional, com chuvas abaixo das médias históricas desde o ano passado e a seca extrema impulsionada pelo El Niño, o bioma Pantanal registrou neste ano um aumento de 898% no número de queimadas em comparação com o mesmo período de 2023. Com 880 focos de queimada, o valor acumulado somente nos primeiros

[1] Informação disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/meio-ambiente/noticia/2024-09/mato-grosso-inclui-boi-bombeiro-em-lei-sobre-areas-de-protecao; Acesso em 9.10.2024.

[2] Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/governador-de-mt-autoriza-pecuaria-em-area-protegida-do-pantanal/;

cinco meses de 2024 é o segundo maior dos registros nos últimos 15 anos, ficando atrás somente de 2020, quando foram reportados 2.128 casos. [3]

Muito ao contrário do que está a ocorrer na legislação local matogrossense, **a intervenção em área de vegetação nativa é limitada pela legislação federal, que prevalece sobre as normas locais,** sendo **inconstitucional** a flexibilização da legislação ambiental por ente federado, mesmo nos casos em que não houver outra alternativa técnica e/ou locacional.

Assim pode-se dizer que a norma invocada ignora, em absoluto, os impactos ambientais decorrentes de sua vigência, além de revelar que a medida carece de respaldo técnico e jurídico adequados, além de flagrantemente inobservar os princípios e normas constitucionais atinentes à proteção adequada, proporcional e suficiente ao meio-ambiente ecologicamente equilibrado.

Nessa linha, resta evidente a subversão da lógica sistêmica das normas gerais nacionais atinentes à matéria ambiental, o que está demonstrado pelo fato de que a própria legislação que trata do regime jurídico de proteção às Áreas de Preservação Permanente (APPs) fora inobservada.

Por óbvio, a repartição de competências constitucionais não se consubstancia em chancela para descumprimento do dever de proteção ambiental, por meio da adoção de critérios altamente questionáveis e juridicamente írritos.

No ponto, impende observar-se que, em quadro similar ao vivenciado no Estado do Mato Grosso, o Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou o sistema de repartição de competências previsto na CRFB/1988, no que diz respeito à competência geral da UNIÃO para o estabelecimento de normas gerais (art. 24, § 1º), com vistas a padronizar a regulamentação de certos temas,

[3] WWF Brasil. Em alerta, Pantanal já acumula o maior número queimadas desde 2020 | WWF Brasil (2024).



sendo os Estados e o Distrito Federal competentes para suplementar a legislação nacional (art. 24, § 1º), prestigiando as peculiaridades regionais.

No caso, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 25.1.2022, a Corte, à unanimidade, invalidou norma estadual mineira que, 'ao flexibilizar os casos de ocupação antrópica em áreas de Preservação Permanente, invadiu a competência da União, que já havia editado norma que tratava da regularização e ocupação fundiária em APPs constatando a sua inconstitucionalidade**.**

O mesmo tema foi objeto de Acórdão proferido por este E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito de lei estadual tocantinense que flexibilizava o regime jurídico de proteção às Áreas de Preservação Permanente (APP).

Sobre o ponto, S. Exc. o Min. Alexandre de Moraes, concluiu pela ocorrência de inconstitucionalidades formal e material, uma vez que: '*A competência legislativa concorrente cria o denominado "condomínio legislativo" entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da Constituição Federal; e aos segundos o exercício da competência complementar — quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) — e da competência legislativa plena (supletiva) — quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º)*'.

Ainda, observou estar caracterizado 'excesso e abuso estabelecidos pela legislação estadual ao relativizar a proteção constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado', ao que fora seguido de forma unânime pelo Tribunal Pleno **(ADI 4988, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 5.10.2018).**

Tendo em vista o conjunto fático-normativo ora examinado na presente ADI, pode-se concluir que a norma combatida viola, frontalmente, a CRFB/1988, por transgredir **os conteúdos formal e material dos direitos e garantias fundamentais**, notadamente; **(i) a repartição das competências legislativas** consignadas na CRFB/1988 (Art. 24 , *caput*, incisos VI e VII e os

parágrafos §1º e §3º); **(ii)** o **direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações** (artigo 225, CF), **ao direito à vida** (art. 5º, CF) e à **saúde** (art. 6º, CF), **a ordem econômica, que deve observar a defesa do meio ambiente e do consumidor** (artigo 170, C e VI, CF), ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem como; **(iii) os princípios implícitos da prevenção, da precaução, da proporcionalidade em sentido estrito, da vedação ao retrocesso, a vedação à proteção deficiente**, além do; **(iv) o conteúdo material do *decisum* desta Corte proferido nas ADIs 5675/MG e 4988/TO**, conforme expor-se-á.

I – DO OBJETO DA AÇÃO

1. A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade tem por objeto **o inteiro teor da Lei Estadual matogrossense**, que promove alterações substanciais **na Política Estadual de Gestão e Proteção à Bacia do Alto Paraguai no Estado de Mato Grosso (Lei Estadual n. 8830/2008)**. Nesse sentido, transcreve-se, abaixo, a íntegra da legislação combatida [4]:

LEI Nº 12.653, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024.

Altera a Lei nº 8.830, de 21 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a Política Estadual de Gestão e Proteção à Bacia do Alto Paraguai no Estado de Mato Grosso.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

[4] https://legislacao.mt.gov.br/mt/lei-ordinaria-n-12653-2024-mato-grosso-altera-a-lei-n-8830-de-21-de-janeiro-de-2008-que-dispoe-sobre-a-politica-estadual-de-gestao-e-protecao-a-bacia-do-alto-paraguai-no-estado-de-mato-grosso;

Art. 1º Fica alterado o inciso XXVI do art. 2º da Lei nº 8.830, de 21 de janeiro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º (...)

(...)

XXVI - Área de Conservação Permanente: categoria de área protegida, nos termos desta Lei, abrangendo as áreas inundáveis da Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai em Mato Grosso, caracterizadas como unidades de paisagem que funcionam como refúgios, habitats e corredores para a fauna, e conectividade de populações de espécies associadas a ambientes aquáticos e de aves migratórias; essas áreas são consideradas essenciais para a distribuição de nutrientes na Planície Alagável e para a manutenção do ciclo produtivo de pastagens nativas, não podendo ser utilizada de forma intensiva ou em larga escala;

(...)"

Art. 2º Ficam alteradas as alíneas "a" e "b" do inciso I e o § 3º do art. 7º da Lei nº 8.830, de 21 de janeiro de 2008, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º (...)

I - (...)

a) as margens dos cursos d`água, perenes e intermitentes, inclusive nos corixos, conforme limites estabelecidos no Código Ambiental do Estado de Mato Grosso;
b) no entorno de baías, lagos e lagoas conforme limites estabelecidos no Código Ambiental do Estado de Mato Grosso;

(...)

§ 3º Nas áreas consideradas de preservação permanente na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai de Mato Grosso que possuam pastagens nativas será admitido o acesso para pecuária

SAUS Quadra 5, Bloco K, salas 508 a 511, Ed. OK Office Tower, CEP: 70070-050,
Asa Sul, Brasília-DF – Telefone: (61) 3366-1569 – Fax: (61) 3203-3560
E-mail: nacional.pv@gmail.com

extensiva e a prática de roçada visando à redução de biomassa vegetal combustível e os riscos de incêndios florestais, desde que não provoque degradação, sendo vedada a substituição por gramínea exótica."

Art. 3º Fica alterado o § 3º do art. 8º da Lei nº 8.830, de 21 de janeiro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 8º (...)

(...)

§ 3º Nas áreas descritas nos incisos VI e VII será permitida a habitação dos ribeirinhos, sede e retiros de fazendas, vedadas a supressão dos murunduns e intervenções que impeçam o fluxo da água.

(...)"

Art. 4º Fica alterado o § 3º do art. 9º da Lei nº 8.830, de 21 de janeiro de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 9º (...)

(...)

§ 3º Nas áreas de reserva legal na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai de Mato Grosso que possuam pastagens nativas será permitido o acesso e uso para a pecuária extensiva visando à redução de biomassa vegetal combustível e os riscos de incêndios florestais, observados os seguintes requisitos:

I - não será permitida a substituição por gramínea exótica;

II - não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área de Reserva Legal;

III - o uso pecuário extensivo não poderá comprometer a manutenção da diversidade de espécies e a resiliência da Reserva Legal;

IV - deverá ser observada a capacidade de suporte e o tempo de uso estabelecida no regulamento, com base nas recomendações dos órgãos oficiais de pesquisa.

(...)"

Art. 5º Fica acrescido o art. 10-A à Lei nº 8.830, de 21 de janeiro de 2008, com a seguinte redação:

"Art. 10-A. Na Planície Alagável do Pantanal, o exercício de atividades de médio e/ou alto impacto ambiental deve passar por projeto de licenciamento ambiental que contenha estudos específicos sobre a viabilidade do exercício da atividade em face da sensibilidade de área.

§ 1º Nas áreas rurais localizadas na Planície Alagável do Pantanal, o exercício de atividades de médio e/ou alto impacto ambiental somente poderá ser licenciada nos casos de utilidade pública e interesse social, e naqueles relacionados a:

I - ecoturismo e turismo rural;

II - posto de abastecimento de combustível, na forma do regulamento;

III - supressão de vegetação respeitados os limites legais; e

IV - manejo, triagem, reabilitação e tratamento da fauna silvestre.

§ 2º Nos licenciamentos de que trata o caput, os interessados deverão apresentar estudos que contenham as seguintes informações, sem prejuízo de outros contidos no regulamento:

I - em área urbana:

a) caracterização morfopedológica e os impactos da atividade considerando essa caracterização;

II - se área rural:

a) caracterização morfopedológica na área de uso restrito localizada dentro da propriedade;
b) o risco de rompimento da conectividade longitudinal de cursos d`água, caso haja interrupção de rotas migratórias de animais aquáticos;
c) possíveis interferências nos fluxos de água de sedimentos e de nutrientes dissolvidos em razão da atividade que será exercida.

§ 3º No caso de obras ou atividades consideradas de significativo impacto ambiental será exigido o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), que deve contemplar adicionalmente as exigências contidas neste artigo, sendo vedada a sua dispensa por se tratar de área de importância ecológica."

Art. 6º Fica acrescido o art. 18-A à Lei nº 8.830, de 21 de janeiro de 2008, com a seguinte redação:

"Art. 18-A. Eventuais alterações desta Lei que impliquem exploração ou uso de solo e/ou supressão de vegetação nativa dependerá da oitiva prévia de órgãos oficiais de pesquisa nos termos do regulamento."

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 19 de setembro de 2024, 203º da Independência e 136º da República.

MAURO MENDES
Governador do Estado

Autor: Poder Executivo

2. Como estamos a evidenciar, o conteúdo exposto institui conjunto de normas que flexibilizam regras ambientais presentes no Código Florestal, vilipendiando matéria já regulamentada na legislação federal de regência, e, por conseguinte, caracterizando uma inconstitucionalidade em bloco, uma vez que permite intervenções

variadas, como a pecuária extensiva e a supressão da vegetação nativa em Áreas de Preservação Permanente (APPs), resultando numa série de violações à ordem jurídica, como será apropriadamente exposto.

II – LEGITIMIDADE ATIVA E CABIMENTO

3. Em conformidade com os termos da Lei nº 9.868/1999 e do artigo 103, VIII da Constituição Brasileira, o Partido Verde – PV possui legitimidade universal para promover a presente ação constitucional, uma vez que é partido político devidamente constituído e possui representação no Congresso Nacional.

4. Assim, é desnecessário, pela Jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a demonstração do requisito de pertinência temática (ADI 1.407-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 7.3.1996, e ADI 1.396- MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 7.2.1996).

5. Sobre o tema, confira-se, ainda, voto do Ministro Cezar Peluzo na questão de ordem da ADPF 54 (Relator Ministro Marco Aurélio, DJ 31.08.07). E, ainda no mesmo sentido, a ADIs 1096 e 1407, que assentaram o seguinte:

> PARTIDO POLÍTICO - PERTINENCIA TEMATICA - INEXIGIBILIDADE (...) O reconhecimento da legitimidade ativa das agremiações partidárias para a instauração do controle normativo abstrato, sem as restrições decorrentes do vinculo de pertinência temática, constitui natural derivação da própria natureza e dos fins institucionais que justificam a existência, em nosso sistema normativo, dos Partidos Políticos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal erigiu o vínculo de pertinência temática a condição objetiva de requisito qualificador da própria legitimidade

ativa ad causam do Autor, somente naquelas hipóteses de ação direta ajuizada por confederações sindicais, por entidades de classe de âmbito nacional, por Mesas das Assembléias Legislativas estaduais ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal e, finalmente, por Governadores dos Estados-membros e do Distrito Federal. STF, ADI 1096 MC/RS, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 22.09.1995.

PARTIDO POLÍTICO - AÇÃO DIRETA - LEGITIMIDADE ATIVA - INEXIGIBILIDADE DO VÍNCULO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. - Os Partidos Políticos, desde que possuam representação no Congresso Nacional, podem, em sede de controle abstrato, argüir, perante o Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade de atos normativos federais, estaduais ou distritais, independentemente de seu conteúdo material, eis que não incide sobre as agremiações partidárias a restrição jurisprudencial derivada do vínculo de pertinência temática. ADI 1407 MC/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 24.11.2000.

6. Assim, não havendo dúvidas acerca da legitimidade ativa do autor, resta evidenciar que, nos termos da Constituição Federal de 1988, artigo 102, I, "*a*", caberá Ação Direta de Inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo federal ou estadual junto ao Supremo Tribunal Federal. Nestes casos, leciona a jurisprudência, impende considerar-se a Carta da República como parâmetro de controle, como é o caso na presente Ação Direta.

III – DAS INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL ARGUIDAS. FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DE PROTEÇÃO ÀS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPs) E ÁREAS DE RESERVA LEGAL POR NORMA ESTADUAL



7. *Ab initio*, recorde-se que, diferentemente das constituições anteriores, a tutela do meio ambiente possui capítulo específico na Constituição da República de 1988, que estabeleceu para o poder público e a coletividade o dever de preservar o meio ambiente e consagrou o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

8. Ao analisar o art. 225, caput, da Constituição da República, o Ministro Herman Benjamin destaca que o equilíbrio ecológico deve ser compreendido de maneira dinâmica, de modo que *"não é objetivo do Direito Ambiental fossilizar o meio ambiente e estancar suas permanentes e comuns transformações, que vêm ocorrendo há milhões de anos. O que se busca é assegurar que tal estado dinâmico de equilíbrio, em que se processam os fenômenos naturais, seja conservado, deixando que a natureza siga seu próprio curso"*.

9. No que se refere à competência para dispor sobre proteção ambiental, a Constituição conferiu à União, aos Estados e ao Distrito Federal a atribuição de proteger o meio ambiente, combater a poluição e preservar as florestas, a fauna e a flora (art. 23, VI e VII).

10. Legislar sobre "florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição" e "responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico" (CR, art. 24, VI e VIII) é atribuição concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.

11. A repartição de competências legislativas entre os entes federativos ditada pela Constituição da República de 1988, em matéria de competência concorrente, norteia-se pelo princípio da predominância do interesse.[5]

12. Recorde-se que a CRFB/1988 reconhece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental, de modo a impor o dever geral de preservação do meio ambiente, bem como de sua integridade e essencialidade à vida humana.

13. No ponto, Canotilho pondera que "*a liberdade de conformação política do legislador no âmbito das políticas ambientais tem menos folga no que respeita à reversibilidade político-jurídica da proteção ambiental, sendo-lhe vedado adotar novas políticas que traduzam em retrocesso retroativo de posições jurídico-ambientais fortemente enraizadas na cultura dos povos e na consciência jurídica geral*" (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. "Direito constitucional ambiental português e da União Europeia" in: **Direito constitucional ambiental brasileiro**. p. 5. São Paulo: Saraiva, 2007).

14. Como decorrência, a Constituição estabelece uma repartição de competências legislativas entre os entes federativos, de modo que compete à União a edição de normas gerais, visando uma padronização nacional. Os Estados, por sua vez, têm competência para legislar sobre questões de interesse regional, enquanto aos Municípios compete tratar de temas de interesse local. Assim, em consonância com o art. 23, VI, da Constituição, os Estados e Municípios devem observar as regras federais sobre a matéria, garantindo assim a coerência do sistema jurídico ambiental brasileiro.

15. Dessa forma, cabe frisar que os estados somente exercem competência suplementar de forma plena se inexistir lei federal para atender às suas peculiaridades. Conforme acentua S. Exa. o Min. Gilmar Ferreira

[5] SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 478.

Mendes, em matéria de competência concorrente, é o vácuo legislativo, ou seja, a lacuna do ordenamento jurídico, que permite o exercício da competência supletiva dos Estados:

> [...] A legislação ordinária federal pode assumir relevância, porém, na aferição de constitucionalidade de leis estaduais, editadas com fundamento na competência concorrente (CF, art. 24, §§ 3 o e 4o). É que, existindo lei sobre as matérias elencadas no art. 24 (incisos I-XVI), não pode o Estado-Membro fazer uso da competência legislativa plena que lhe é assegurada em caso de "vácuo legislativo". A norma federal ordinária limita e condiciona essa faculdade. Também nos casos de colisão entre normas de direito estadual com as leis complementares, admitiu o Supremo a existência de inconstitucionalidade. As duas hipóteses supõem a existência de um bloqueio de competência levado a efeito pelo direito federal, de modo que o direito estadual em contradição com esses limites deve ser considerado nulo. Todavia, nesses casos, o direito federal não configura exatamente um parâmetro de controle abstrato, mas simples índice para aferição da ilegitimidade ou não observância da ordem de competência estabelecida na Constituição. A legislação federal sobre essa questão é exaustiva, não havendo conteúdo a ser supletivamente regulamentado pela legislação estadual.[6]

16. Dessa forma, a Lei mato-grossense aqui questionada legitima intervenções realizadas em áreas de preservação permanente e em

[6] MENDES, GILMAR FERREIRA. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na Alemanha. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 239-240.

reservas legais, em situações não previstas no Código Florestal brasileiro.

17. O Código Florestal atual, a despeito de grave retrocesso ambiental em vários aspectos, não permite novas intervenções e supressão de vegetação em APPs e ARLs fora das hipóteses definidas de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto, e exige em alguns casos comprovação de inexistência de alternativa técnica e locacional.

18. Em suma, a lei estadual elasteceu o regime jurídico de proteção às áreas de preservação permanente e às reservas legais, em total descompasso com o conjunto normativo elaborado pela União.

19. A legislação federal exauriu o tema relativo à ocupação e regularização fundiária em APPs e ARLs, de modo que é juridicamente inconstitucional a atuação de Estados-membros de modo a ampliar as hipóteses e flexibilizar os requisitos definidos para tanto. Houve patente usurpação da competência da União para legislar sobre normas gerais em matéria ambiental pelo Estado de Mato Grosso.

20. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada sobre competir à União legislar acerca de normas gerais em matéria de proteção ambiental (CF, art. 24, VI, § 1º). Havendo norma federal sobre o tema, é inconstitucional norma estadual que disponha a esse respeito de forma diversa.

21. Sobre a repartição de competência legislativa em matéria ambiental, S. Exa. o Min. Ilmar Galvão, ao declarar a inconstitucionalidade de norma catarinense que excetuava a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental no caso de áreas de florestamento ou reflorestamento para fins empresariais, destacou:

> Por outro lado, é certo que, pela lógica sistemática da distribuição de competência legislativa, apenas a lei

federal seria apta a excluir hipóteses à incidência do aludido preceito geral, já que se trata de matéria nitidamente inserida no campo de abrangência das normas gerais sobre conservação da natureza e proteção do meio ambiente e, não, de normas complementares, que são da atribuição constitucional dos Estados-membros (art. 24, inc. VI, da CF). Não é de ser invocada, igualmente, a competência legislativa plena dos Estados-membros (art. 24, § 3º, da CF), quando menos porque não se compreende qual seja a peculiaridade local que se estaria atendendo com a edição de uma regra constitucional com tal conteúdo normativo.

22. Assim, tem-se que a obrigação elementar do regime jurídico de proteção das APPs é a manutenção da vegetação pelo proprietário da área, a qualquer título (Lei 12.651/2012, art. 7º).

23. Ainda, constitui igualmente obrigação decorrente do regime da APP a recomposição de vegetação suprimida (Lei 12.651/2012, art. 7º, § 1º). Trata-se de obrigação real, transmitida ao sucessor em caso de transferência de domínio ou posse do imóvel (Lei 12.651/2012, art. 7º, § 2º).

24. Com isso, tem-se que a supressão e intervenção em APP são autorizadas pela lei federal apenas em situações, por ela previstas, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental (Lei 12.651/2012, art. 8º). A vegetação nessas áreas é, inclusive, objeto de tutela penal, visto que os arts. 38, 39 e 44 tipificam condutas lesivas à vegetação e relacionadas à extração de minerais localizados em área de preservação permanente.

25. Além de permitir a regularização de intervenções, a lei questionada acaba por legitimar intervenções futuras, o que não é permitido no regramento federal. A análise dos dispositivos estaduais demonstra que o objetivo do legislador mato-grossense foi contornar o regime

legal mais rigoroso desenhado pelo complexo normativo federal, violando-o.

26. Sob a ótica do Direito Constitucional, a inserção de normas que garantem direitos e protegem garantias fundamentais deve ser **compulsoriamente observada pela União Federal, na mesma forma e proporção com que se impõe este mesmo ônus aos entes federados, resultando que a norma do art. 225 reveste-se de caráter vinculante geral e como princípio axiológico para as decisões em sede de jurisdição constitucional, bem como de parâmetro para a edição de legislação estadual suplementar.**

27. Por isso mesmo, a atividade jurisdicional de interpretação da Constituição tem destacado a importância de promover a proteção adequada do meio ambiente.

28. No julgamento da ADI 4029, S. Exa. o Min. Ayres Britto salientou que: *"Meio ambiente hoje é tão importante que, ao lado da moralidade na vida pública e ao lado da democracia, ele se tornou, o meio ambiente, uma questão planetária. Se há três questões hoje planetariamente relevantes, uniformemente prestigiadas são: ética na política, democracia e meio ambiente" (Debates do julgamento da ADI 4.029, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 27.6.2012).*

29. Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do meio ambiente e de sua preservação devem ser conformadas aos **princípios da precaução e da prevenção**, uma vez que os conflitos de interesses, quando envolvem o direito ambiental, revestem-se em favor da coletividade em detrimento dos direitos meramente individuais, **no sentido de materializar poderes de titularidade coletiva atribuídos a todas as formações sociais como forma de expansão e desenvolvimento dos direitos humanos, enquanto valores jurídicos e sociais indisponíveis e inexauríveis**. Sobre o tema, confira-se: MS 25.284, rel. min. Marco Aurélio, j. 17-6-2010, P, DJE de 13-8-2010; MS 22.164, rel. min. Celso de Mello, j. 30-10-1995, P, DJ de 17-11-1995.

30. Sobre o ponto, destaque-se, também a contribuição doutrinária do Min. Herman Benjamin, para quem "*Os mais recentes modelos constitucionais elevam a tutela ambiental ao nível não de um direito qualquer, mas de um direito fundamental, em pé de igualdade (ou mesmo para alguns doutrinadores, em patamar superior) com outros também previstos no quadro da Constituição, entre os quais se destaca, por razões óbvias, o direito de propriedade. (...) Antes de mais nada, o direito fundamental leva à formulação de um princípio da primariedade do ambiente, no sentido de que a nenhum agente público ou privado, é lícito trata-lo como valor subsidiário, acessório ou desprezível*."[7]

31. Por isso mesmo, o controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que a proteção ao meio ambiente é um norte à atuação jurisdicional, importando na imposição efetiva, por meio de tutela jurídica, da proteção aos ecossistemas e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como núcleo essencial do que fora capitulado pelo art. 225 da CRFB/1988. Sobre o tema, confira-se: ADI 4.717, rel. min. Cármen Lúcia, j. 5-4-2018, P, DJE de 15-2-2019.

32. A propósito, do ponto de vista doutrinário, José Afonso da Silva ensina a respeito da eficácia do artigo 225 da CRFB/1988, dispondo que: "*O meio ambiente é (…) a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas. A integração busca assumir uma concepção unitária do ambiente, compreensiva dos recursos naturais e culturais. Por isso é que a preservação, a recuperação e a revitalização do meio ambiente hão de constituir uma preocupação do Poder Público e, consequentemente, do Direito, porque ele forma a ambiência na qual se move, desenvolve, atua e se expande a vida humana*" (**Direito Ambiental Constitucional.** 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 20).

[7] BENJAMIN, Antonio Herman. In. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008. P. 73 e 98.

33. E, no mesmo sentido, Raul Machado Horta, ao lecionar que: "*Em matéria de defesa do meio ambiente, a legislação federal brasileira, toda ela posterior ao clamor recolhido pela Conferência de Estocolmo, percorreu três etapas no período de tratamento autônomo, iniciado em 1975: a primeira, caracterizada pela política preventiva, exercida por órgãos da administração federal, predominantemente; a segunda coincide com a formulação da Política Nacional do Meio Ambiente, a previsão de sanções e a introdução do princípio da responsabilidade objetiva, independentemente da culpa, para indenização ou reparação do dano causado; e a terceira representada por dupla inovação: a criação da ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, sob a jurisdição do Poder Judiciário, e a atribuição ao Ministério Público da função de patrono dos interesses difusos da coletividade no domínio do meio ambiente*" (**Direito Constitucional**. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 270).**"**

34. Nessa linha, pode-se verificar que a CRFB/1988 conferiu fundamentalidade ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade **o dever de preservá-lo em favor das gerações vindouras, instaurando, assim, o "*Estado Socioambiental*"** (Sarlet, Ingo Wolfgang; Fensterseifer, Tiago. **Direito Constitucional Ambiental.** 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017).

35. Em linha com esse entendimento, ao julgar a ADPF 708, por seu turno, o Min. Luis Roberto Barroso reconheceu a "*relação de interdependência entre o direito ao meio ambiente saudável e o direito à vida (art. 5º, CF), à saúde (art. 6º, CF), à segurança alimentar e à água potável (art. 6º, CF), à moradia, ao trabalho (art. 7º, CF), podendo impactar, ainda, o direito à identidade cultural, o modo de vida e a subsistência de povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais*" (ADPF 708, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 01/07/2022.)

36. Ambos os julgados, ao analisarem a CRFB/1988 desde a perspectiva ambiental vão ao encontro do que anotou, do ponto de vista doutrinário, a lição de J. J. Gomes Canotilho, segundo a qual:

> "O princípio da proibição de retrocesso social pode formular-se assim: o núcleo essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através de medidas legislativas (lei da seguridade social, lei do subsídio de desemprego, lei do serviço de saúde) deve considerar-se constitucionalmente garantido, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam, na prática, numa anulação, revogação ou aniquilação pura a simples desse núcleo essencial. Não se trata, pois, de proibir um retrocesso social captado em termos ideológicos ou formulado em termos gerais ou de garantir em abstracto um status quo social, mas de proteger direitos fundamentais sociais sobretudo no seu núcleo essencial. A liberdade de conformação do legislador e inerente auto-reversibilidade têm como limite o núcleo essencial já realizado, sobretudo quando o núcleo essencial se reconduz à garantia do mínimo de existência condigna inerente ao respeito pela dignidade da pessoa humana (cf. Ac. 509/2002, DR, I 12/2/2003)" (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito constitucional**. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 339-340).

37. Por isso, deve-se também admitir que os direitos fundamentais consagrados na Constituição da República dependem da atuação estatal positiva para serem concretizados, vedadas **ações contrárias à garantia da proteção eficiente e eficaz do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como verificado no diploma combatido.**

38. **<u>Exatamente para a promoção da atuação estatal eficiente e comprometida, firmaram-se dois princípios essenciais: o princípio da precaução e o princípio da prevenção.</u>**

39. O princípio da precaução está presente na Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), que reafirmou a Declaração de Estocolmo de 1972, cujo teor, em síntese, exige certeza científica absoluta de que a atividade não causa dano ambiental antes de autorizar seu início. Sobre o tema, confira-se trecho daquele documento:

> **<u>Princípio 1</u>**
> Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza.
>
> [...]
>
> **<u>Princípio 15</u>**
> Com o fim de proteger o meio ambiente, **o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.**

40. Do ponto de vista doutrinário, o princípio da precaução impõe ao Poder Público uma atuação objetiva na direção da mitigação dos riscos ambientais, especialmente se envolvidas técnicas, métodos e substâncias que ameacem a vida, a qualidade de vida, a fauna e a flora no Brasil. Nas palavras de Paulo Affonso Leme Machado:

SAUS Quadra 5, Bloco K, salas 508 a 511, Ed. OK Office Tower, CEP: 70070-050,
Asa Sul, Brasília-DF – Telefone: (61) 3366-1569 – Fax: (61) 3203-3560
E-mail: nacional.pv@gmail.com



> "A primeira questão versa sobre a existência do risco ou da probabilidade de dano ao ser humano e à natureza. Há certeza científica ou há incerteza científica do dano ambiental? Há ou não unanimidade no posicionamento dos especialistas? Devem, portanto, ser inventariadas as opiniões nacionais e estrangeiras sobre a matéria. Chegou-se a uma posição de certeza de que não há perigo ambiental? A existência de certeza necessita ser demonstrada, porque vai afastar uma fase de avaliação posterior. Em caso de certeza do dano ambiental, este deve ser prevenido, como preconiza o princípio da prevenção. Em caso de dúvida ou de incerteza, também se deve agir prevenindo. Essa é a grande inovação do princípio da precaução. A dúvida científica, expressa com argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção." (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 24.ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 103-104)

41. O Princípio da Prevenção, por seu turno, aparece primeiramente na Lei 6.938/1981, que rege a Política Nacional do Meio Ambiente, que em seu artigo 2º prevê que "***a política nacional do meio-ambiente*** *tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana*".

42. De acordo com Norma Sueli Padilha, o princípio da prevenção "*deve nortear todos os empreendimentos privados que manipulam de alguma forma o meio ambiente, bem como, toda a ação da Administração Pública, em todos os níveis, no dever de implementar a proteção ambiental, norteando-se por*

Políticas Públicas de caráter eminentemente preventivos e fazendo atuar de forma preventiva o poder de polícia ambiental". [8]

43. Desse modo, a convivência e integração dos princípios acima elencados em nossa ordem constitucional não ocorre por mero acaso histórico, mas, sobretudo, como indicativo de uma maior conscientização sobre a necessidade de preservar o ambiente como um fator que propulsiona a vida em sociedade, e não a impede, como querem crer alguns grupos sociais organizados.

44. No voto condutor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.269/DF (Pleno, DJe 1.2.2019), o Ministro Edson Fachin ressaltou que: "*no Brasil, a constitucionalização de uma ordem ambiental voltada ao dever estatal de proteção do meio ambiente, bem como seu deslocamento para o rol de direitos fundamentais, consagrou modelo de Estado que considera a proteção ambiental e o fenômeno do desenvolvimento 'um objetivo comum, pressupondo a convergência de objetivos das políticas de desenvolvimento econômico, social e cultural e de proteção ambiental'* (FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva: 2003, p. 25)".

45. Portanto, para o atendimento dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção "*é imperiosa a garantia da segurança e da eficácia da utilização da técnica, com estudos científicos prévios à própria inclusão na legislação, a fim de que o Estado-legislador corretamente demonstre a inexistência ou mitigação eficiente dos riscos envolvidos, antes de sua positivação*." (ADI 5592, Red. p. o Acórdão S. Exc. o Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 10.3.2020).

46. Por outro lado, e refletindo sobre a necessidade e também os desafios de efetivação da ordem constitucional como consectários da vida

[8] PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. p. 255.

juridicamente organizada em torno da Constituição, adverte S. Exa. o Ministro Gilmar Mendes em obra doutrinária:

> "É fácil ver que a ideia de um dever genérico de proteção alicerçado nos direitos fundamentais relativiza sobremaneira a separação entre a ordem constitucional e a ordem legal, permitindo que se reconheça uma irradiação dos efeitos desses direitos (Austrahlungswirkung) sobre toda a ordem jurídica. Assim, ainda que se não reconheça, em todos os casos, uma pretensão subjetiva contra o Estado, tem-se, inequivocamente, a identificação de um dever deste de tomar todas as providências necessárias para a realização ou concretização dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção (Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção (Schutz-gebote). Haveria, assim, para utilizar expressão de Canaris, não apenas a proibição do excesso (Übermassverbote) mas também a proibição de proteção insuficiente (Untermassverbote). E tal princípio tem aplicação especial no âmbito dos direitos sociais. Nos termos da doutrina e com base na jurisprudência da Corte Constitucional alemã, pode-se estabelecer a seguinte classificação do dever de proteção: a) dever de proibição (Verbotspflicht), consistente no dever de se proibir determinada conduta; b) dever de segurança (Sicherheitspflicht), que impõe ao Estado o dever de proteger o indivíduo contra ataques de terceiros mediante adoção de medidas diversas; c) dever de evitar riscos (Risikopflicht), que autoriza o Estado a atuar com objetivo de evitar riscos para o cidadão em geral mediante a adoção de medidas de proteção ou de

SAUS Quadra 5, Bloco K, salas 508 a 511, Ed. OK Office Tower, CEP: 70070-050,
Asa Sul, Brasília-DF – Telefone: (61) 3366-1569 – Fax: (61) 3203-3560
E-mail: nacional.pv@gmail.com



> prevenção especialmente em relação ao desenvolvimento técnico ou tecnológico. Discutiu-se intensamente se haveria um direito subjetivo à observância do dever de proteção ou, em outros termos, se haveria um direito fundamental à proteção. A Corte Constitucional acabou por reconhecer esse direito, enfatizando que a não observância de um dever de proteção corresponde a uma lesão do direito fundamental previsto no art. 2º, II, da Lei Fundamental." (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 641)

47. **Com base no conteúdo em questão, observa-se que há relação de necessidade recíproca entre a efetivação do conteúdo das normas constitucionais e o paradigma de sua ocorrência histórica, de modo que se estabeleça um postulado de proteção (Schutzgebote) do Estado em relação aos direitos e garantias fundamentais.**

48. Por fim, voltando-se novamente à temática posta em discussão nesta espécie, há jurisprudência firme deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que decisões em matéria de proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente devem ser orientadas pelos princípios da precaução e da prevenção.

49. Isto é, sempre que houver dúvida sobre eventuais efeitos danosos de uma providência, deve-se adotar a medida mais conservadora necessária para se evitar o dano (ADI 6421, ADI 5592 e ADPF 656).

> Teses: "1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da



> precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos".

50. Ao revés, o diploma matogrossense, ora questionado, buscou se sobrepor aos princípios constitucionais estabelecidos na Carta Republicana de 1988, além de violar flagrantemente a Jurisprudência desta Corte em julgados dotados de efeitos vinculante e *erga omnes*, ao subverter a lógica da proteção ambiental e descaracterizar "*o dever formal e impositivo de proteção integral ao meio-ambiente*" (cf. ADO 59, Rel. Min. Rosa Weber, Ata de Julgamento publicada em 11.11.2022).

51. **Enfatize-se, nessa linha, que da constitucionalização da tutela ambiental decorrem relevantes aspectos, como redução da discricionariedade estatal quanto às medidas necessárias à proteção do meio-ambiente, adoção de mecanismos adequados e suficientes, atuação preventiva contra riscos e assunção do papel de gestor do patrimônio ambiental pelo Poder Público.** [9]

52. Ainda, a respeito da relevância da atuação do Judiciário na garantia de tutela efetiva, adequada e suficiente dos bens ambientais, Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer ponderam[10]:

> Diante da insuficiência manifesta de proteção estatal (por exemplo, ausência ou insuficiência da legislação na

[9] SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. *Direito constitucional ambiental*. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 285.

[10] SARLET; FENSTERSEIFER, *Direito constitucional ambiental,* cit., p. 293.

matéria), há violação do dever de tutela estatal, e, portanto, está caracterizada a inconstitucionalidade da medida, tenha ela natureza omissiva ou comissiva, sendo possível o seu controle judicial, de tal sorte que, nesse contexto, ganha destaque a própria vinculação do Poder Judiciário (no sentido de um poder-dever) aos deveres de proteção, de modo que se lhe impõe o dever de rechaço da legislação e dos atos administrativos inconstitucionais, ou, a depender das circunstâncias, o dever de correção de tais atos mediante uma interpretação conforme a Constituição e de acordo com as exigências dos deveres de proteção e da proporcionalidade.

53. Por isso mesmo, repise-se que o controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal tem enfatizado que a proteção ao meio ambiente é um norte à atuação jurisdicional, importando na proteção aos ecossistemas e ao meio ambiente, como núcleo essencial do que fora capitulado pelo art. 225 da CRFB/1988.

54. Isso se deve à perspectiva de que quaisquer atos estatais, inclusive as normas oriundas de legislação estadual, não podem, sob pena de incorrer em inconstitucionalidades formal e material, reduzir o âmbito de proteção de direitos sociais e ambientais, pois o núcleo essencial do direito fundamental e indisponível ao meio ambiente impede o retrocesso tanto quanto a proteção deficitária em matéria ambiental.

IV – DA MEDIDA CAUTELAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DO *FUMUS BONI IURIS* E DO *PERICULUM IN MORA*. CONTEXTO DE TRAGÉDIA HUMANITÁRIA E GRAVE CRISE AMBIENTAL DE NATUREZA CLIMÁTICA.

55. A Lei n. 9.882/1999 autoriza, expressamente, o deferimento de medida cautelar, o que poderá ser feito, em casos de extrema urgência ou perigo de lesão, *ad referendum* do Tribunal Pleno (art. 5º, caput e §1º).

56. Não é outro o caso em exame.

57. Como se sabe, exige-se para a concessão da medida cautelar a presença concomitante de dois requisitos: **(i)** a verossimilhança do direito alegado (*fumus boni iuris*) e **(ii)** a urgência da medida em razão de dano eminente (*periculum in mora*).

58. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada sobre competir à União legislar acerca de normas gerais em matéria de proteção ambiental (CF, art. 24, VI, § 1º). Havendo norma federal sobre o tema, é inconstitucional norma estadual que disponha a esse respeito de forma diversa. No julgamento de medida cautelar na ADI 3.035/PR (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ, 12/3/2004), confirmado em decisão de mérito, o STF reputou inconstitucional, por usurpação da competência legislativa da União para dispor sobre produção e consumo, proteção do ambiente e da saúde, norma do Estado do Paraná, que disciplinava ações relativas a organismos geneticamente modificados (OGMs).

59. Na oportunidade, o Min. Gilmar Mendes ponderou que "não se afigura admissível que no uso da competência residual o Estado do Paraná formule uma disciplina que acaba por afastar a aplicação das normas federais de caráter geral".

60. Esse entendimento deve ser aplicado à lei emanada do Estado do Mato Grosso, que instituiu regime de proteção ambiental diverso das normas federais acerca de áreas de preservação permanente e, portanto, usurpou competência privativa da União para legislar sobre normas gerais em proteção ambiental.

61. Os dispositivos questionados também possuem vício de inconstitucionalidade material, à medida que a legislação combatida autoriza verdadeiro desvirtuamento das áreas de preservação permanente e das áreas de reserva legal, desconsidera as funções essenciais atribuídas ao instituto e permite atividades e empreendimentos incompatíveis com a preservação do ambiente e da vegetação. Há evidente violação aos princípios da precaução e do ambiente equilibrado.

62. Foi este o idêntico entendimento adotado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à unanimidade, quando do julgamento da ADI 5675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25.1.2022, assim ementada:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. FEDERALISMO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. FLEXIBILIZAÇÃO DE OCUPAÇÃO ANTRÓPICA EM APPs POR MEIO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. TEMA REGULADO DE FORMA EXAURIENTE POR LEGISLAÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. **I – É característica do Estado Federal a repartição de competências entre os entes políticos que o compõem, de modo a preservar a diversidade sem prejuízo da unidade da associação. II - Nos termos do art. 24, VI e VII da Carta Magna, os entes federados têm competência concorrente para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, defesa do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. III – Em paralelo, a Constituição da República prevê que a União detém a competência para estabelecer as normas gerais (art. 24, § 1º), com vistas a padronizar a**

SAUS Quadra 5, Bloco K, salas 508 a 511, Ed. OK Office Tower, CEP: 70070-050,
Asa Sul, Brasília-DF – Telefone: (61) 3366-1569 – Fax: (61) 3203-3560
E-mail: nacional.pv@gmail.com



regulamentação de certos temas, sendo os Estados e o Distrito Federal competentes para suplementar a legislação nacional (art. 24, § 1º), consideradas as peculiaridades regionais. IV – A legislação mineira, ao flexibilizar os casos de ocupação antrópica em áreas de Preservação Permanente, invadiu a competência da União, que já havia editado norma que tratava da regularização e ocupação fundiária em APPs. V - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2°, III, 3°, II, c, e 17 da Lei 20.922/2013, do Estado de Minas Gerais. [grifei]

63. E, ainda, no mesmo sentido, o seguinte precedente:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE NORMA ESTADUAL AUTORIZAR EDIFICAÇÃO POR PARTICULARES EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP, COM FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE RECREATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. **1. A competência legislativa concorrente cria o denominado "condomínio legislativo" entre a União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a edição de normas gerais sobre as matérias elencadas no art. 24 da Constituição Federal; e aos segundos o exercício da competência complementar — quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) — e da competência legislativa plena (supletiva) — quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). 2. Inconstitucionalidade formal de norma estadual que, de caráter pleno e geral, permite a edificação particular com**

finalidade unicamente recreativa em áreas de preservação permanente – APP; apesar da existência de legislação federal regente da matéria (Código Florestal) em sentido contrário. 3. Inconstitucionalidade material presente em face do excesso e abuso estabelecidos pela legislação estadual ao relativizar a proteção constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujo titular é a coletividade, em face do direito de lazer individual. Desproporcionalidade da legislação estadual impugnada. 4. Ação direta julgada procedente. (ADI 4988/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, Unânime, DJe 5.10.2018)

64. Pelas razões demonstradas, esta espécie reúne os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar pleiteada. Estarão – como estão – os agentes públicos coagidos a cumprir a norma eivada de inconstitucionalidade, além do incalculável prejuízo ambiental e social advindo da aplicação, por seu turno, caracterizado pelos argumentos deduzidos nesta exordial, bem como pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que sempre prestigiou as normas contidas nos direitos e garantias fundamentais, ambos insculpidos na Carta.

65. Enfatize-se, no mesmo vértice, que o *periculum in mora*, nesta espécie, decorre diretamente do retrocesso em matéria ambiental consistente na vigência e aplicação do dispositivo combatido visto que, uma vez já sancionado, está em pleno vigor.

66. Assim, prosseguiu, afirmando que *"a possibilidade de complementação da legislação federal para o atendimento de interesse regional (art. 24, § 2º, da CF) não permite que Estado-Membro simplifique o licenciamento ambiental para atividades de lavra garimpeira, esvaziando o procedimento previsto em legislação nacional. Precedentes."*

67. Ante todo o exposto, as circunstâncias jurídicas trazidas nestes autos — inclusive porque baseados, como se demonstrou, em precedentes

desse próprio Egrégio Supremo Tribunal — demonstram, de *per se*, os fundamentos jurídicos das inconstitucionalidades arguidas, e, por isso mesmo, a **excepcional urgência, em impor-se a sustação cautelar do diploma impugnado, antes mesmo da instrução dos autos, conforme preceitua a Lei Federal 9.868/1999, artigo 10, §3º.**

68. Nesta esteira, por força da previsão contida no artigo 10, § 1º, também da Lei Federal 9.868/1999, requer-se, ademais, que a Cautelar produza efeitos *ex tunc*, uma vez que quaisquer efeitos produzidos pela norma em questão devem ser considerados absolutamente inconstitucionais.

69. Ademais, o cenário que se põe nesta discussão é grave, tendo em vista que a lei combatida acaba por acobertar as irregularidades cometidas e por dificultar o trabalho de fiscalização e responsabilização.

70. Como reflexo disso, percebe-se que o avanço do desmatamento no país tem se dado em proporções maiores dentro de um verniz de legalidade.

71. O Relatório Anual do Desmatamento no Brasil de 2023, publicado pelo MapBiomas atesta que, em 202325, 1.344.078 hectares desmatados cruzavam espacialmente com autorizações concedidas, o que sugere que cerca de 15.7% da área total desmatada no país foi autorizada, com prejuízos aos recursos hídricos, à biodiversidade e ao clima [11].

72. O quadro gravoso e urgente de que se está a tratar revela **a necessidade respeito a padrões mais aceitáveis de preservação ambiental e levando em conta o paradoxo das responsabilidades da Administração e de suas autoridades sobre o riscos ambientais, bem como em propiciar uma conscientização sobre a temática e propor**

[11] MapBiomas Alerta. Relatório Anual do Desmatamento no Brasil 2023. São Paulo, Brasil: MapBiomas, 2024. Disponível em: http://alerta.mapbiomas.org;

novos paradigmas para a relação entre Estado e Sociedade, levando-se em conta a necessidade de preservação ambiental.

73. É importante citar que a análise dos impactos da devastação ambiental precisa ser encarada a partir de uma conexão entre o avanço do desmatamento nas diferentes regiões do país que, pela própria interconexão dos biomas Amazônia-Pantanal e Cerrado, resultam em prejuízos correlatos, já que há alterações significativas nas dinâmicas hídricas e ecossistêmicas.

74. Ou seja, o desmatamento do Cerrado, que se estende até a região das cabeceiras do Pantanal, por exemplo, implica na escassez hídrica que tem se avolumado a cada ano na planície pantaneira e deixado uma das maiores áreas úmidas do planeta secar e, assim, criar um ambiente muito mais favorável para o alastramento de incêndios.

75. Comparando o período de janeiro a agosto, 2024 foi o período com o maior número de focos acumulados na Amazônia desde 2005, totalizando 63.189. O Brasil está em chamas devido à combinação perigosa dos eventos climáticos extremos e da ação humana.

76. Sabemos que, ano após ano, o fogo criminoso consome milhares de hectares dos biomas brasileiros e ameaça a sobrevivência da biodiversidade e de todos nós. Mas ao fecharmos o mês de agosto, os dados mostram um caminho dramático e quente de aumento dos focos de fogo para o mês, em comparação ao mesmo período em 2023 na Amazônia, Cerrado e Pantanal.

77. Segundo o Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em agosto deste ano, o número total de focos de fogo atingiu a marca de 38.266 na Amazônia, o que representa um aumento de 120% em comparação ao mesmo período em 2023.

78. O Pantanal teve um aumento de 3.910% nas queimadas em relação a agosto do ano passado, embora ainda não tenha superado os números de 2020, quando os focos de incêndio atingiram a marca de 5.935, em comparação aos 4.411 registrados neste ano.

79. Nesse cenário angustiante, a impunidade é a gasolina que alimenta toda essa destruição e cabe às autoridades uma resposta rápida: investigação e responsabilização dos incêndios criminosos e forte atuação na prevenção e estratégias de adaptação à realidade de eventos extremos.

80. Conforme resta detalhado no mais recente levantamento do Monitor do Fogo, do MapBiomas, lançado dia 12 de setembro, o mês de Agosto/24, com 5,65 milhões de hectares queimados, responde por quase metade (49%) da área queimada no Brasil desde janeiro deste ano.

81. Essa extensão é equivalente a todo o estado da Paraíba (que tem 5,6 milhões de hectares). Na comparação com agosto de 2023, foi um salto de 149%. Isso significa que 3,3 milhões de hectares foram queimados a mais no mês passado na comparação com agosto de 2023.

82. Foi o pior agosto da série do Monitor de Fogo, iniciada em 2019. As pastagens respondem por um em cada quatro hectares queimados (24%) e se destacam como a área de uso agropecuário que mais queimou em agosto. Quase dois terços (65%) da extensão queimada em agosto foi em vegetação nativa, com as formações savânicas respondendo por um quarto (25%) da área queimada no mês. [12]

83. Os dados acima apresentados demonstram que houve enorme crescimento da área queimada no Brasil em agosto, sendo que o total acumulado desde janeiro mais que dobrou em relação ao mesmo

[12] 31 https://brasil.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/4/2024/09/8_Boletim_fogo_Agosto2024-2.pdf; 32 https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/situacao-atual/situacao_atual/;

período de 2023. Foram 11,39 milhões de hectares – 6 milhões de hectares a mais, ou um crescimento de 116%, na comparação com o ano passado.

84. Quase três em cada quatro hectares (70%) queimados foram de vegetação nativa, principalmente em formações campestres, que representaram um quarto (24,7%) de toda a área queimada no Brasil nos oito primeiros meses deste ano. As pastagens lideram as áreas de uso agropecuário queimadas no período, com 2,4 milhões de hectares.

85. O estado do Mato Grosso concentrou 21% da área queimada no Brasil entre janeiro e agosto deste ano, com 2,3 milhões de hectares. Roraima, com 1,99 milhão de hectares (17% do total), e Pará, com 1,56 milhão (14% do total), ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

86. Embora esses três estados respondam por mais da metade (52%) da área queimada no período, é no Mato Grosso do Sul que fica o município com maior área queimada entre janeiro e agosto de 2024: Corumbá (616.980 hectares). São Félix do Xingu (PA) e Amajari (RR) vêm na sequência, em segundo e terceiro lugares, com 277.951 hectares e 250.949 hectares, respectivamente.

87. No caso do Pantanal, entre janeiro e agosto de 2024, a área queimada no Pantanal aumentou 249% em comparação à média dos cinco anos anteriores. Foram 1,22 milhão de hectares, 874 mil hectares a mais que a média. Mais da metade (52%) desse total queimou em agosto. Os 648 mil hectares queimados em agosto representam a maior área queimada já observada no Pantanal para esse mês pelo Monitor do Fogo do MapBiomas.

88. Assim, o cenário de devastação ambiental do Pantanal é matéria clarividente e pacificada na comunidade científica e os dados apresentados seguem na linha de demonstrar a urgência da atuação jurisdição a reclamar a concessão da Medida Cautelar, bem como a

necessidade de conscientização civilizatória sobre o está avançada de comprometimento do bioma Pantanal.

89. Ante todo o exposto, requer-se, o deferimento monocrático da Medida Cautelar (art. 10, §3º, da Lei Federal 9.868/1999) para a suspensão da vigência do dispositivo combatido e para a manutenção dos direitos e garantias fundamentais violados, bem como da Jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal.

V – DOS PEDIDOS

90. Por todo o exposto, e por tudo o mais que consta dos autos desta ADI, o **PARTIDO VERDE – PV** requer:

i. Seja conhecida a presente demanda;

ii. A concessão de Medida Cautelar, com efeitos *ex tunc* (artigo 10, §1º, da Lei Federal 9.868/1999), para determinar: **(i)** que o Estado de Mato Grosso sane e promova a recuperação de todos os danos e degradações ambientais decorrentes da intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Áreas de Reserva Legal resultantes da vigência deste diploma; **(ii)** a suspensão da vigência da norma impugnada e de todos os atos dela decorrentes; **(iii)** que o Estado de Mato Grosso promova e se comprometa com a observância do regime constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no contexto da recuperação da degradação do bioma Pantanal; **(iv)** caso sobrevenha decisão que aplique modulação de efeitos ou declaração de inconstitucionalidade com efeitos *ex nunc*,



seja determinada a obrigação de recomposição ambiental da área degradada.

iii. No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente demanda para determinar: **(i)** que o Estado de Mato Grosso sane e promova a recuperação de todos os danos e degradações ambientais decorrentes da intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Áreas de Reserva Legal resultantes da vigência deste diploma; **(ii)** confirmar a Medida Cautelar e/ou declarar a inconstitucionalidade formal e material da norma impugnada e de todos os atos dela decorrentes, com efeitos ex tunc; **(iii)** que o Estado de Mato Grosso promova e se comprometa com a observância do regime constitucional de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no contexto da recuperação da degradação do bioma Pantanal; **(iv)** caso sobrevenha decisão que aplique modulação de efeitos ou declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc, seja determinada a obrigação de recomposição ambiental da área degradada.

Alternativamente, pede-se, ainda, seja dada interpretação conforme ao diploma combatido, nos termos da legislação de regência, adequando-a à legislação de regência e aos precedentes deste E. STF.

91. Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 para fins meramente fiscais.

92. Por fim, pede-se, ainda, que todas as publicações e intimações deste feito sejam endereçadas aos advogados que subscrevem esta Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), **DRA. VERA LÚCIA DA MOTTA, OAB/SP 59.837, DR. LAURO RODRIGUES DE MORAES RÊGO JÚNIOR, OAB/DF 68.637 e DR. CAIO HENRIQUE CAMACHO COELHO, OAB/SP 384.361**

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Brasília-DF, 17 de outubro de 2024.

VERA LÚCIA DA MOTTA
OAB/SP 59.837

LAURO RODRIGUES DE MORAES RÊGO JÚNIOR
OAB/DF 68.637

CAIO HENRIQUE CAMACHO COELHO
OAB/SP 384.361

SAUS Quadra 5, Bloco K, salas 508 a 511, Ed. OK Office Tower, CEP: 70070-050,
Asa Sul, Brasília-DF – Telefone: (61) 3366-1569 – Fax: (61) 3203-3560
E-mail: nacional.pv@gmail.com